

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 535/2542 พนักงานอัยการ จังหวัด ตรัง
นาย กิติพงษ์ ไกร เทพ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 68, มาตรา 72, มาตรา 288

จำเลยเข้ารัดคอผู้เสียหายด้านหลังขณะผู้เสียหายไม่รู้ตัว แล้วใช้อาวุธมีดแทงผู้เสียหายโดยผู้เสียหายไม่มีอาวุธปืนติดตัว การกระทำของจำเลยไม่เป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายและ ไม่เป็นการกระทำโดยบันดาลโทสะ จำเลยกับพวกมีถึง 4 คน ผู้เสียหายกับพวกมีเพียง 2 คนจำเลยรูปร่างสูงใหญ่กว่าผู้เสียหาย ได้ใช้อาวุธมีดปลายแหลมใบมีดยาว 8.5 เซนติเมตร กว้าง 1.5 เซนติเมตรมีด้ามโค้งเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร ยาว 7.5 เซนติเมตร แทงผู้เสียหายถึง 4 ครั้งที่ชายโครงขวา ชายโครงซ้าย แขนซ้าย และหน้าอกเหนือราวนมซ้าย โดยเฉพาะการแทงที่หน้าอกเหนือ ราวนมซ้ายนั้น จำเลยย่อมรู้ดีว่าที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของ อวัยวะสำคัญ อาจทำให้ผู้เสียหายถึงแก่ความตายได้ จำเลยแทง ผู้เสียหายที่หน้าอกแรงกว่าที่แทงที่อื่น แสดงให้เห็นถึงเจตนา ของจำเลยว่าจะประสงค์ให้ผู้เสียหายถึงแก่ความตาย เมื่อผู้เสียหายไม่ถึงแก่ความตายสมดังเจตนาของจำเลย จำเลยจึงมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหาย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288, 80, 83 และริบอาวุธมีดของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบมาตรา 80 กระทำความผิดจำเลยอายุ 19 ปี รู้สึกผิดชอบดีแล้ว จึงไม่ลดมาตราส่วนโทษให้คงจำคุก 12 ปี จำเลยเข้ามอบตัวต่อเจ้าพนักงานและให้การสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 8 ปีบริบูรณ์ของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้น ฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2540 เวลาประมาณ 16 นาฬิกา ขณะผู้เสียหายกับนายสุรินทร์ บุญจันทร์ เดินผ่านหน้าโรงเรียนสภาราชินี จำเลยใช้อาวุธมีดปลายแหลมแทงผู้เสียหายถูกที่ชายโครงขวา ชายโครงซ้าย แขนซ้ายและหน้าอกเหนือราวนมซ้าย ตามผลการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทย์เอกสารถาย จ.1 หลังเกิดเหตุมีพลเมืองดีนำผู้เสียหายส่งโรงพยาบาลตรัง ผู้เสียหายรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 8 วัน แล้วออกจากโรงพยาบาลไปรักษาตัวต่อที่บ้าน ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาข้อแรกของจำเลยมีว่าการกระทำของจำเลยเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายหรือมิฉะนั้นก็เป็นการกระทำโดยบันดาลโทสะหรือไม่ เห็นว่า พยานโจทก์มีผู้เสียหายและนายสุรินทร์ซึ่งเป็นประจักษ์พยานเบิกความตรงกันว่า ก่อนเกิดเหตุพยานทั้งสองเดินมาตามถนนวิเศษกุลจากโรงพยาบาลนตรังได้ มุ่งหน้าไปวัดควนวิเศษ เมื่อถึงหน้าโรงเรียนสภาราชินี จำเลยกับพวกประมาณ 4 คนเดินตามมา จากนั้นจำเลยเข้ามาใช้แขนรัดคอผู้เสียหาย

แล้วใช้มีดปลายแหลมแทงผู้เสียหายหลายครั้ง ครั้นจำเลยปล่อยผู้เสียหาย ผู้เสียหาย
ล้มลงไป ส่วนพวกจำเลยเข้าไปรุมทำร้ายนายสุรินทร์ นายสุรินทร์วิ่งหนี พวกจำเลย
วิ่งไล่ตามแต่ไม่ทัน หลังจากทำร้ายผู้เสียหายแล้วจำเลยวิ่งหนีไป ร้อยตำรวจโทมรกต
พลวัฒน์ เบิกความว่าในวันเกิดเหตุเวลา 17.45 นาฬิกา จำเลยเข้ามอบตัวต่อพยาน
จำเลยแจ้งว่า จำเลยใช้มีดปลายแหลมแทงผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บพยานแจ้งข้อหา
จำเลยว่ายพยายามฆ่า จำเลยให้การรับสารภาพ ชั้นจับกุมจำเลยไม่ได้อ้างเหตุป้องกัน
ตัว แต่อ้างว่าผู้เสียหายทำร้ายเพื่อนจำเลยก่อน ซึ่งตามบันทึกการมอบตัวผู้ต้องหา
เอกสารหมาย จ.5 ก็บันทึกว่าจำเลยแจ้งว่าตามวันเวลาเกิดเหตุจำเลยมีเรื่องทะเลาะ
วิวาทกับกลุ่มนักเรียนโรงเรียนวัดควนวิเศษและโรงเรียนสภาราษินิ จำเลยใช้มีด
ปลายแหลมแทงผู้เสียหายหลายที่ร้อยตำรวจโทมรกตแจ้งข้อหาจำเลยว่ายพยายามฆ่า
จำเลยให้การรับสารภาพ แม้ในชั้นสอบสวนจำเลยจะอ้างว่าผู้เสียหายชักอาวุธปืนออก
มาจะยิงจำเลยก่อน จำเลยจึงเข้าล็อกคอผู้เสียหายแล้วชักอาวุธมีดออกมาแทงผู้เสีย
หาย แต่ร้อยตำรวจเอกเสกสรร สุวรรณโชติ พนักงานสอบสวนเบิกความว่า ไม่มีการ
ยัดอาวุธปืนในที่เกิดเหตุผู้เสียหายและเพื่อนผู้เสียหายยืนยันว่าขณะเกิดเหตุผู้เสีย
หายไม่ได้นำอาวุธปืนไปด้วย ตรงกับคำเบิกความของผู้เสียหายและนายสุรินทร์ซึ่ง
เบิกความว่าขณะเกิดเหตุผู้เสียหายไม่มีอาวุธปืนติดตัวไปด้วยส่วนจำเลยนั้นในชั้น
พิจารณากลับเบิกความว่าผู้เสียหายชักอาวุธปืนออกมายิงจำเลยแล้วแต่กระสุนปืนไม่
ลั่นไม่ตรงกับที่ให้การในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน ผู้เสียหายไม่เคยรู้จักและไม่เคยมี
สาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยมาก่อน แม้ก่อนเกิดเหตุประมาณ 2 เดือน ผู้เสียหายจะมี
เรื่องโกรธเคืองกับนักเรียนโรงเรียนสภาราษินิ แต่จำเลยก็ไม่ได้เป็นนักเรียนโรงเรียน
สภาราษินิ และขณะเกิดเหตุจำเลยสวมเสื้อยืดคอกลมสีขาวแขนสั้นไม่ได้แต่งเครื่อง
แบบนักเรียน จึงเป็นไปได้ที่เมื่อเห็นกันเป็นครั้งแรกผู้เสียหายจะชักอาวุธปืนออก
มายิงจำเลยทันที และที่จำเลยนำสืบว่าขณะเกิดเหตุจำเลยกับนายรุ่งโรจน์ อ่อนรู้ที่ มี
เพียง 2 คน ส่วนผู้เสียหายกับพวก มีประมาณ 9 คน ทั้งผู้เสียหายยังมีอาวุธปืนด้วย

หากเป็นดังที่จำเลยอ้าง ไม่น่าเชื่อว่าจำเลยจะกล้าเข้าไปทำร้ายผู้เสียหายและที่จำเลยนำสืบว่า เมื่อจำเลยกระโดดกอดปล้ำผู้เสียหายเป็นเหตุให้อาวุธปืนตกลงบนทางเท้า พวกผู้เสียหายคนหนึ่งหยิบอาวุธปืนขว้างทิ้งนั้น ไม่น่าเชื่อว่าเพื่อนผู้เสียหายจะขว้างอาวุธปืนของผู้เสียหายทิ้งไปแล้วปล่อยให้จำเลยกอดปล้ำผู้เสียหายและใช้อาวุธมีดแทงผู้เสียหายถึง 5 แผล จนผู้เสียหายล้มลงโดยไม่เข้าช่วยเหลือ ข้ออ้างของจำเลยไม่มีน้ำหนักน่าเชื่อแต่ที่น่าเชื่อตามพยานหลักฐานของโจทก์ว่าจำเลยเข้ารัดคอผู้เสียหายด้านหลังขณะผู้เสียหายไม่รู้ตัว แล้วจำเลยใช้อาวุธมีดแทงผู้เสียหายโดยผู้เสียหายไม่มีอาวุธปืนติดตัว การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นการกระทำโดยบันดาลโทสะ คำวินิจฉัยของศาลล่างทั้งสองชอบแล้ว ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาข้อต่อไปของจำเลยมีว่าจำเลยมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหายหรือไม่ เห็นว่า จำเลยกับพวกมีถึง 4 คนผู้เสียหายกับพวกมีเพียง 2 คน จำเลยรูปร่างสูงใหญ่กว่าผู้เสียหาย จำเลยเข้ารัดคอผู้เสียหายทางด้านหลังโดยผู้เสียหายไม่รู้ตัว เพื่อนผู้เสียหายวิ่งหนี จำเลยใช้อาวุธมีดปลายแหลมใบมีดยาว 8.5 เซนติเมตร กว้าง 1.5 เซนติเมตร มีด้ามโค้งเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร ยาว 7.5 เซนติเมตร ซึ่งตามภาพถ่ายหมาย จ.4 เห็นได้ว่าเป็นอาวุธมีดปลายแหลมซึ่งเหมาะสำหรับใช้แทงทำร้ายผู้อื่น และสามารถทำร้ายผู้อื่นให้ถึงแก่ความตายได้ หากแทงถูกอวัยวะสำคัญ จำเลยแทงผู้เสียหายถึง 4 ครั้ง โดยแทงที่ชายโครงขวา ชายโครงซ้าย แขนซ้ายและหน้าอกเหนือราวนมซ้าย โดยเฉพาะการแทงที่หน้าอกเหนือราวนมซ้ายนั้นจำเลยย่อมรู้ดีว่าที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของอวัยวะสำคัญอาจทำให้ผู้เสียหายถึงแก่ความตายได้ แผลที่หน้าอกก็ลึกถึงช่องปอดทำให้เลือดออกในช่องปอดต้องใส่ท่อระบายเลือดออกจากช่องปอดสำหรับความลึกของแผลนั้นไม่ปรากฏ นายสุรเชษฐ์ สถาวรแพทย์ผู้ตรวจรักษาผู้เสียหายเบิกความว่า ความลึกของแผลจำไม่ได้แล้วแต่โดยเฉลี่ยลึกกว้าง 2.5 เซนติเมตร ส่วนแผลอื่นลึกโดยเฉลี่ยประมาณ 5

มิลลิเมตร แสดงว่าจำเลยแทงผู้เสียหายที่หน้าอกแรงกว่าที่แทงที่อื่น เป็นการแสดงให้เห็นถึงเจตนาของจำเลย่ว่าประสงค์ให้ผู้เสียหายถึงแก่ความตาย เมื่อผู้เสียหายไม่ถึงแก่ความตายสมดังเจตนาของจำเลยจำเลยมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหาย แม้ผลของการทำร้ายจะได้ความจากนายสุรเชษฐ์ว่า บาดแผลดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นอาการหนักมาก แม้ไม่รักษาก็น่าจะไม่ถึงแก่ความตาย ก็ไม่ถึงแก่ความตายก็ไม่ทำให้การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดฐานพยายามฆ่าที่ศาลล่างทั้งสองลงโทษจำเลยชอบแล้ว ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(อำนวยการ เต็มพันธ์-อร่าม หุตางกูร-ธนะพัฒน์ แจ่มจันทร์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>